

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [가-2] 공사 시공계획서 평가·이행 관리 체계 부실

소 관 부 서 ■처 □부, ♡소 ◇부

조 치 부 서 ■처 □부, ♡소 ◇부

내 용

1. 업무 개요

■처 ●부는 ♡소 ○호기 토건공사 시행을 추진하면서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 입찰자의 기술적 역량과 계획의 우수성을 종합적으로 평가하는 종합심사낙찰제를 적용하였고, 심사항목은 공사수행능력(#점), 입찰금액(#점), 시공계획(#점) 사회적 책임 가점(+#점), 계약신뢰도 감점(-#점)으로 구분하였으며, 이 중 시공계획의 경우 평가분야(품질, 공정, 공사, 안전)별 분리하여 입찰자가 시공계획서를 제출하고 시공계획 심사위원회를 개최하여 심사 후 낙찰자를 선정하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

① 입찰단계에서 시공계획서의 작성요령 및 심사기준

“♡소 ○호기 토건공사 도급계약서”에 따르면 계약상대자는 입찰을 위해 종합심사낙찰제 심사 시 제출한 시공계획서의 내용을 반드시 이행하여야 하고, 시공계획서 내용과 다르게 이행하는 경우에는 시공계획서 이행평가지침에 따른 평가결과에 따라 계약금액(미지급 기성고 또는 유보금 등)에서 감액 하도록 되어 있

으며, 같은 도급계약서에 따르면 시공계획서는 계약이 체결된 이후 계약서와 동일한 효력을 가진다고 명시되어 있다.

또한 「계약규정시행세칙」에 따르면 종합심사를 실시하려는 경우 입찰자의 계약이행실적, 인력배치계획, 사회적 책임 이행 노력 및 입찰가격 등을 종합적으로 고려하여 ◆부 장관이 정하는 심사기준에 따라 세부심사기준을 정하여야 하고, 입찰 전에 입찰에 참가하려는 자가 그 기준을 열람할 수 있도록 해야 하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 계약담당공무원은 계약을 체결할 때 계약 금액, 위험부담, 그 밖에 필요한 사항 등을 명백하게 계약서에 작성하여야 한다.

따라서 시공계획서의 내용들은 단순한 제안이 아닌 평가를 통해 그 가치가 인정되고 계약의 대가에 반영된 구속력 있는 이행사항이므로, ♡소 ○호기 토건 공사 발주부서인 ■처 ●부는 계약 후 시공계획서의 적기 이행여부 판단 및 후속조치를 시행할 수 있도록 입찰단계에서 입찰안내서에 시공계획서 작성 시 각 항목에 대하여 이행시점을 알 수 있도록 기재할 것을 명시하고 시공계획 심사 시 각 항목의 이행 시점에 대해서도 평가를 시행해야 하며 미이행했을 경우 감액 조치를 할 수 있도록 산정 기준을 정해 입찰참가자가 열람할 수 있도록 해야 한다.

그리고 ■처로부터 계약이후 시공계획서 관리 업무 일체를 위임받은 ♡소는 착수 이후 지체없이 이행평가지침을 제정하여 시공계획서의 이행여부를 명확하게 확인하고 후속조치를 시행했어야 한다.

② 시공단계에서 시공계획서의 실행

♡소 ○호기 토건공사는 ■처 ●부에서 본 공사에 대한 계약체결 후 공문을 통해 ♡소로 공사감독 업무 일체를 위임하였으며, 위임 업무 중에는 시공계획서

관리업무도 포함되어 있었다.

따라서 ♡소는 시공계획서의 각 분야별 항목에 대해 주기적으로 이행여부를 점검하고 미이행 항목에 대하여 그 후속 조치 방안을 수립·시행하여야 한다.

③ 시공계획서의 변경과 협의 및 조정

“♡소 ○호기 토건공사 도급계약서”에 대한 질의답변서에 따르면 낙찰자 선정 후 시공계획서에서 제안한 공정관리에 해당하는 사항이 현장여건상 불가피한 사유로 이행이 불가능할 경우 선행사례의 시공계획서 이행평가지침을 참조도록 명시되어 있다.

이와 관련하여 선행 사례인 「○호기 시공계획서 이행관리 지침」에 따르면 시공계획서 이행항목이 현장 여건의 변화로 인해 당초의 원안과 다른 방법으로 변경이 필요한 경우 ㉠회사 감독부서와 시공사 간 협의를 통해 조정한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 시공계획서 작성요령, 이행평가기준 불명확 및 이행평가지침 미수립

그런데 “♡소 ○호기 토건공사 공사입찰안내서”의 내용을 살펴보면, 이행항목 작성 시 이행시점을 명시할 것이 언급되지 않았고 시공계획 심사 시에도 이행시점에 대해 평가는 포함되지 않았다. 이로 인해 계약자가 입찰당시 제출한 시공계획서를 검토한 결과 이행항목 별 이행시점이 명시되어 있지 않다.

예를 들면, 시공계획서 안전관리분야의 내용을 보면 의무시설 운영계획의 일환으로 구급차 운영을 계획하였으나 명확한 시점이 명시되어 있지 않다. 이에 대해 시공사는 시공계획서 이행목록상 20##년에 이행하겠다는 계획을 제출한 상태이나

감사기간 현재까지 현장에서 구급차가 운영되지 않고 있다.

또한 “♡소 ○호기 토건공사 도급계약서”는 시공계획서 내용과 다르게 이행하는 경우에는 시공계획서 이행평가지침에 따른 평가결과에 따라 계약금액(미지급 기성고 또는 유보금 등)에서 감액하도록 되어 있으나 입찰공고 당시 입찰안내서에 구체적으로 감액의 대상 금액과 산정방식이 명시되어 있지 않았다.

한편 ■처는 ♡소의 후속호기인 ◆소의 입찰안내서 제에 아래 평가결과 후속 조치로서 종합점수에 따라 계약금액의 #%이내 범위에서 감액하도록 명시하였다.

그런데 감액의 대상이 되는 계약금액이 최초 계약금액인지 준공금액인지 등 불명확하여 계약금액의 해석에 차이로 인해 계약자와의 분쟁이 생길 우려가 있고, 종합점수가 #점 이상일 경우 계약금액을 유지하는 것으로 되어 있어 일부 이행계획서 항목을 시행하지 않더라도 감액이 되지 않는 것으로 잘못 해석될 우려가 있으므로 입찰단계에서 계약금액의 시점 및 종합점수 산정방식을 정확하게 명시하는 것이 필요하다.

그리고 ♡소는 상기 공사의 계약이후 20##. #. #.에 업무위임을 받았으며 20##. #. #.에 ♡소 주설비공사(토건) 시공계획서 이행 관리방안을 수립하여 시공계획서 이행관리지침을 20##. #. #.까지 제정하도록 계획하였으나 감사기간 현재까지 수립되지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ■처는 선행사례 조치결과를 고려하여 시공계획 심사기준, 시공계획 이행 평가결과에 따른 감액기준 등을 조정할 계획이라는 의견을 제시하였다.

♡소는 감사기간 현재 시공계획서 이행목록 시행연도, 시행방법 등을 검토 중

에 있으며 최종 이행목록이 확정된 후 시공계획서 이행관리 지침을 제정하고 지침에 따른 이행여부 평가, 관련 조치를 할 계획이라는 의견을 제시하였다.

② 시공계획서 계획과 실행의 불일치

그런데 실지감사기간 중 위 토건공사의 #개 분야별 시공계획서 이행목록 #건 중 현장 이행여부 확인이 가능한 #건에 대해 현장 실사한 결과, 시공계획서에 따라 이행되지 않는 건이 총 #건 확인되었다.

관계부서 의견 ♡소는 감사기간 현재 시공계획서 이행목록 시행연도, 시행방법 등을 검토 중에 있으며 최종 이행목록이 확정된 후 시공계획서 이행관리 지침을 제정하고 지침에 따른 이행여부 평가, 관련 조치를 할 계획이라는 의견을 제시하였다.

③ 시공계획서 변경사항 협의 및 조정 미흡

계약상대자가 제출한 시공계획서 공정관리 분야의 공정-#은 전체 공기를 #개월 단축하기 위한 구체적인 방안이 포함되어 있는 공정관리 분야의 핵심 사항으로써, 모선테널 공사에 대하여 임시갱구를 설치한 후 스위치야드 비탈면 절취 작업과 모선테널 굴착 작업을 동시에 진행하여 두 공정이 각각 독립적으로 진행될 대비 대기 시간이 제거되어 공기를 단축할 수 있는 공정관리 기법이였다.

그런데 ♡소는 시공계획서와 달리 스위치야드 비탈면 절취 작업을 마친 후 모선테널 굴착을 착수함으로써 사소한 현장 여건 변화에 따른 공법 변경이 아닌 공정 단축의 전제가 되는 핵심 공법 자체를 변경하였는데, 이와 관련하여 ♡소에서는 착공시 모선테널 임시 갱구부 설치의 변경사유를 내천마 마을 가옥이 거

주중한 상태로 발파가 여의치 않고 옥외스위치야드 가용 부지가 제한적이어서 터널 시공설비의 설치공간이 부족하여 임시갱구부 조성이 불가능하였다고 설명하였으나, 시공계획서 변경 관련하여 발주자와 시공사 간 협의를 시행한 근거 자료를 제출하지 않았다.

결국 ♡소는 모선티널 공사에 임시갱구를 설치하여 스위치야드 비탈면 절취 작업과 모선티널 굴착 작업을 동시에 진행하는 병행 작업을 수행하지 않고 순차 작업으로 변경하였고, 이로 인해 감사기간 현재 기준으로 ♡소 O호기 토건공사 #개월 단위 공정표에 따르면 모선티널 굴착공사는 기존 공정보다 약 #개월 지연된 것으로 변경되었다.

따라서 ♡소는 시공계획서의 이행항목이 현장 여건에 의해 당초의 원안대로 시공이 불가능하므로 다른 방법으로 변경하기 위한 협의를 시행하였어야 하나, 별도의 공식적인 협의 과정없이 공사를 진행하였고 계약자가 #.#개월의 공기 단축을 위해 모선티널 임시갱구부를 조성는 비용이 투입되지 않았는데도 추후 계약금액을 감액할 근거를 적기에 마련하지 못하게 되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 ♡소는 감사결과를 수용하면서 착공 시 현장여건 상 모선티널 임시갱구부 조성이 불가능하였고 당초의 원안대로 시공이 불가능함에 따라 공정회의에서 추가적인 공정단축 계획 등 관련 사항을 시공사와 논의하고 현재 공정을 단축하기 위한 노력을 하고 있으나, 시공계획서 변경이행에 대하여 시공사와 공식적인 협의를 통해 별도의 시행방안, 비용 감액 등 조정은 시행하지 않았다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■처장은

- ① 후속 ㅎ 사업 추진 시 입찰단계에서 시공계획서 각 항목의 이행 시점에 대해서도 평가할 수 있도록 시공계획서 심사기준에 반영하시고,(통보 1)
- ② ‘계약금액’의 정확한 의미와 종합점수 산정방식을 구체적으로 명시하여 입찰 안내서에 해당 내용을 반영하시기 바랍니다.(통보 2)

♡소장은

- ① 시공계획서 이행여부를 확인하고 후속조치를 할 수 있도록 시공계획서 이행 관리 지침을 조속히 마련하시기 바랍니다.(통보 3)
- ② 공정상 현재 시행되었어야하나 미이행된 시공계획서 이행항목을 점검하여 즉시 시행하도록 조치하시고,(통보 4)
- ③ 현재까지 미이행한 부분에 대해서는 지적사항 ①번에 따라 제정된 시공계획서 이행관리 지침의 감액기준을 적용하여 그 내역을 산정하시고, ●실에 보고한 후 계약금액(미지급 기성고 또는 유보금 등)에서 감액하시기 바랍니다.(통보 5)
- ④ 시공계획서 이행항목의 변경사항에 대해 사유발생 즉시 시공사와 협의를 통해 조정의 근거를 마련하고 지적사항 ①번에 따라 제정된 시공계획서 이행관리 지침의 기준에 따라 이행평가 시 내용을 반영하시기 바랍니다.(통보 6)
- ⑤ 시공계획서 이행결과의 객관성과 공정성을 확보할 수 있도록 이행여부를 주기적으로 점검하고 시공계획서 이행관리가 지침에 따라 수행될 수 있도록 공사 감독을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 7)